

<i>N° Línea</i>	<i>N° Escritura</i>	<i>Fecha y Hora</i>	<i>N° de Folio Detallado</i>	<i>Irregularidad</i>	<i>Identificación de Otorgantes</i>	<i>Naturaleza de la Escritura</i>	<i>Estado de la Escritura</i>
1	1	Feb 2 2024 9:00AM	Del Folio No.1 Frente al Folio No.1 Reverso	—	Pedro José Herrera Rivas, Rafael Antonio Herrera Escoto	Donación de terreno rural	Válida
2	2	Feb 2 2024 10:00AM	Del Folio No.1 Reverso al Folio No.2 Frente	Suspendida (Falta de firmas)	Sonia Catalina Barba Fiallos (448-191286-0000T), Hatuey Villavicencio Bravo	Promesa de venta de bien inmueble urbano	Suspendida (Falta de firmas)
3	3	Feb 4 2024 9:00AM	Del Folio No.2 Reverso al Folio No.3 Frente	—	Nelson Bismarck Jirón Ramírez	Poder general judicial	Válida
4	4	Feb 6 2024 2:00PM	Del Folio No.3 Frente al Folio No.3 Reverso	—	Amner Misael Zeledón (453- 271100-1000X), Jessica Elizabeth Valle Blandón (001- 040491-0022G)	Poder general judicial	Válida
5	5	Feb 6 2024 3:00PM	Del Folio No.3 Reverso al Folio No.4 Frente	—	Jairo Ramón Canales Urbina (443-200488-0000Y)	Poder general judicial	Válida

N° Línea	N° Escritura	Fecha y Hora	N° de Folio Detallado	Irregularidad	Identificación de Otorgantes	Naturaleza de la Escritura	Estado de la Escritura
6	6	Mar 7 2024 2:00PM	Del Folio No.4 Reverso al Folio No.4 Reverso	—	Simón Everto Ríos Centeno (290-280983-00011)	Poder general judicial	Válida
7	7	Mar 16 2024 2:00PM	Del Folio No.5 Frente al Folio No.5 Reverso	—	Esther Díaz Campos (441-301097-1002M)	Permiso de salida de menor (1 año)	Válida
8	8	Mar 16 2024 4:00PM	Del Folio No.5 Reverso al Folio No.6 Frente	—	José Ángel López Aguilar (441-240497-0005B), Jonathan Josué Matamoros Estrada (441-080703-1003G)	Venta de vehículo (motocicleta)	Válida
9	9	Mar 17 2024 9:00AM	Del Folio No.6 Frente al Folio No.6 Reverso	—	Bernardina del Carmen Sevilla (364-210547-0000D), Sabino José Obando González (364-051277-0003E)	Poder generalísimo	Válida
10	10	Mar 17 2024 2:00PM	Del Folio No.6 Reverso al Folio No.7 Frente	—	Genaro Leonardo Pérez Torrez (445-030577-0000K), María Haydee Flores Salgado (443-100270-0003M)	Venta de terreno rural	Válida
11	11	Mar 17 2024 3:00PM	Del Folio No.7 Frente al Folio No.7 Reverso	—	Hatuey Villavicencio Bravo (448-220483-0000P), Sonia Catalina Barba Fiallos	Poder especial para trámites estatales y empresas	Válida
12	12	Abr 14 2024 2:00PM	Del Folio No.8 Frente al Folio No.8 Frente	—	Jairo Javier Vanegas Hernández	Acta notarial	Válida
13	13	Abr 14 2024 3:00PM	Del Folio No.8 Frente al Folio No.8 Reverso	—	Arelis del Carmen Gurdián Ruiz (441-260284-0008R)	Acta notarial	Válida
14	14	Abr 14 2024 4:00PM	Del Folio No.8 Reverso al Folio No.9 Frente	—	Darwin Omar Chavarría Cordero (441-251287-0004J)	Poder general judicial	Válida
15	15	Abr 14 2024 5:00PM	Del Folio No.9 Frente al Folio No.9 Reverso	—	Holman Gabriel Centeno Palacios (441-250885-00041), Jorge Luis Úbeda Rostrán (441-131282-0010R1)	Venta de vehículo	Válida

N° Línea	N° Escritura	Fecha y Hora	N° de Folio Detallado	Irregularidad	Identificación de Otorgantes	Naturaleza de la Escritura	Estado de la Escritura
16	16	Abr 16 2024 10:00AM	Del Folio No.9 Reverso al Folio No.10 Reverso	—	Heyling Carina Ordoñez Velázquez (444-181200-1001C)	Poder general judicial	Válida
17	17	Abr 16 2024 2:00PM	Del Folio No.10 Reverso al Folio No.11 Frente	—	Digna María Cisne Mendoza (441-101138-1000T), Aníbal Altamirano Velásquez (441-040475-0000W)	Contrato de arriendo propiedad urbana	Válida
18	18	Abr 16 2024 3:00PM	Del Folio No.11 Reverso al Folio No.11 Reverso	—	Salvador Arauz Hidalgo (446-160979-0001W), Julio César Cruz Olivas (441-301072-0013X)	Venta de vehículo	Válida
19	19	Abr 16 2024 4:00PM	Del Folio No.11 Reverso al Folio No.12 Frente	—	Noel Ezequiel Herrera Escoto (441-110984-0003Y), Pedro José Herrera Rivas (441-090949-0000G)	Venta de vehículo	Válida
20	20	Abr 16 2024 5:00PM	Del Folio No.12 Frente al Folio No.12 Reverso	Suspendida (Falta de firmas)	Mayeling José Castillo Hernández (165-230690-0000U)	Poder especial para trámites ante el registro	Suspendida
21	21	Abr 16 2024 5:30PM	Del Folio No.12 Reverso al Folio No.13 Frente	—	Walter José Soza González	Poder especial para trámites administrativos	Válida
22	22	Abr 16 2024 6:00PM	Del Folio No.13 Frente al Folio No.13 Reverso	—	Melvin Enrique López (441-170984-00091), Floriselda López López (441-220662-0001V)	Poder especial para trámites de constancia judicial	Válida
23	23	Abr 16 2024 6:30PM	Del Folio No.13 Reverso al Folio No.13 Reverso	—	Franklin Rafael Chavarría López (441-060895-00078)	Poder especial para solicitud de constancia judicial	Válida
24	24	May 10 2024 2:00PM	Del Folio No.13 Reverso al Folio No.14 Frente	—	Floriselda López López (441-220662-0001V)	Acta notarial	Válida
25	25	May 20 2024 2:00PM	Del Folio No.14 Frente al Folio No.14 Reverso	—	Caren Lisseth Rivas Martínez (454-301296-0000S)	Poder especial para trámites administrativos	Válida

Nº Línea	Nº Escritura	Fecha y Hora	Nº de Folio Detallado	Irregularidad	Identificación de Otorgantes	Naturaleza de la Escritura	Estado de la Escritura
26	26	May 20 2024 2:00PM	Del Folio No.14 Reverso al Folio No.14 Reverso	—	Pedro Leonardo Mairena Pérez (441-180146-0008Y), Cándido Juan Gutiérrez Castro (441- 200976-0021G)	Venta de vehículo	Válida
27	27	May 20 2024 4:00PM	Del Folio No.15 Frente al Folio No.15 Reverso	—	Maicol Jeovani González Hernández (certificado de nacimiento)	Poder general judicial	Válida
28	28	May 25 2024 2:00PM	Del Folio No.15 Reverso al Folio No.16 Frente	—	Mayeling José Castillo Hernández (165-230690- 0000U)	Acta notarial para solicitud de constancia de soltería	Válida
29	29	May 28 2024 4:00PM	Del Folio No.16 Frente al Folio No.16 Reverso	—	Aníbal Altamirano Velásquez (441-040475-0000W), Luis Amado Castro Centeno (241- 120958-0000L)	Contrato de arriendo propiedad urbana	Válida
30	30	Jul 22 2024 2:00PM	Del Folio No.16 Reverso al Folio No.17 Frente	—	Hatuey Villavicencio Bravo	Rescisión de poder generalísimo	Válida
31	31	Jul 22 2024 3:00PM	Del Folio No.17 Frente al Folio No.17 Reverso	Suspendida (Falta de firmas)	Hatuey Villavicencio Bravo, Sonia Catalina Barba Fiallos	Poder generalísimo	Suspendida por falta de Firmas
32	32	Jul 28 2024 4:00PM	Del Folio No.17 Reverso al Folio No.18 Frente	Suspendida (Falta de firmas)	Jhonatan Ramón García Picado (441-310891-0007C)	Poder especial	Suspendida
33	33	Jul 28 2024 4:30PM	Del Folio No.18 Frente al Folio No.18 Reverso	—	Guillermina Ramón Pon Calvo (441-021137-0000V)	Rescisión de segregación	Válida
34	34	Jul 28 2024 5:00PM	Del Folio No.18 Reverso al Folio No.19 Frente	—	Guillermina Ramón Pon Calvo, Jairo Noé Pon Soza	Desmembración y venta de terreno	Válida
35	35	Ago 22 2024 2:00PM	Del Folio No.19 Frente al Folio No.20 Reverso	—	Ramona del Rosario Soza Soza (441-310877-0005B), Nelson José Castellón Maltés (449- 230260-0000V)	Compraventa de bien inmueble urbano	Válida

N° Línea	N° Escritura	Fecha y Hora	N° de Folio Detallado	Irregularidad	Identificación de Otorgantes	Naturaleza de la Escritura	Estado de la Escritura
36	36	Ago 22 2024 2:30PM	Del Folio No.20 Reverso al Folio No.22 Frente	—	Ramona del Rosario Soza Soza (441-310877-0005B), Nelson José Castellón Maltés (449-230260- 0000V)	Rescisión de desmembración y venta	Válida
37	37	Ago 29 2024 3:06PM	Del Folio No.22 Frente al Folio No.22 Reverso	—	Walter Leonel González Chavarría (001-011277-0044C), Eugenia Francisca Picado Rugama (441-301276-0005F)	Compraventa de terreno	Válida
38	38	Ago 29 2024	Del Folio No.23 Frente al Folio No.23 Frente	—	Walter Leonel González Chavarría, Eugenia Francisca Picado Rugama	Poder especial para trámites administrativos	Válida
39	39	Sep 2 2024 3:00PM	Del Folio No.23 Reverso al Folio No.24 Reverso	—	Cynthia Virginia Flores Fonseca, Kam Serguei Flores Fonseca, José Antonio Flores Fonseca, Justina Isabel Fonseca, Rafael Benavidez Fonseca	Compraventa de propiedad urbana	Válida
40	40	Sep 2 2024 4:00PM	Del Folio No.24 Reverso al Folio No.24 Reverso	— (con posible traslape*)	Hatuey Villavicencio Bravo (448- 220483-0000P), Sonia Catalina Barba Fiallos (448-191286- 00001)	Poder generalísimo	Válida (con observación)*
41	41	Sep 2 2024 5:00PM	Del Folio No.25 Frente al Folio No.25 Reverso	—	Hatuey Villavicencio Bravo, Sonia Catalina Barba Fiallos	Compraventa de vehículo	Válida
42	42	Sep 2 2024 5:30PM	Del Folio No.25 Reverso al Folio No.26 Frente	—	Marco Antonio Maradiaga Corea (281-291068-00180), José Luis Acuña Granados (041-200167- 0003C)	Compra de vehículo	Válida
43	43	Sep 4 2024 3:06PM	Del Folio No.26 Frente al Folio No.26 Reverso	—	Gregorio Orozco Díaz (441- 090951-0003Y), Fredis Antonio Ramos Torrez (441-111089- 0005E)	Declaración de derechos posesorios	Válida

Hallazgos Clave del Traslape Notarial

☒ ESCRITURA 40 – Folio Duplicado / Reutilizado

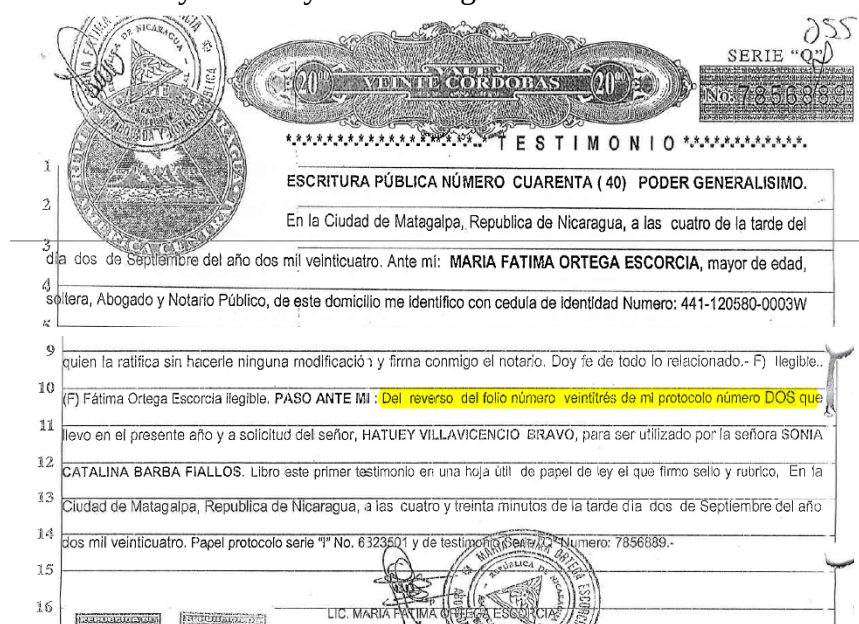
- **Instrumento:** Poder Generalísimo
- **Otorgantes:** Hatuey Villavicencio Bravo y Sonia Catalina Barba Fiallos
- **Fecha y Hora:** Sep 2, 2024 – 4:00PM
- **Folio Asignado:** *Del Folio No.24 Reverso al Folio No.24 Reverso* (mismo folio como inicio y fin)
- **Irregularidad:** Este folio ya había sido **ocupado parcialmente por la Escritura 39**, correspondiente a una **Compraventa de Propiedad Urbana**, realizada a las 3:00PM ese mismo día.

✗ ANOMALÍA DETECTADA:

El Folio 24 aparece:

1. **Como final de la Escritura 39** (23 reverso al 24 reverso).
2. **Como único folio de la Escritura 40** (24 reverso al 24 reverso).

Esto implica un **traslape directo**: se escribió una nueva escritura sobre un folio ya cerrado previamente, lo cual **contradice el principio de inalterabilidad del protocolo notarial** y constituye una falta grave.

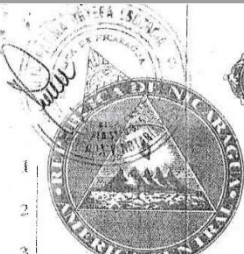


16

Análisis Técnico – Escritura N°41 por Traslape de Folios

Escritura Presuntamente Ilegal por Reutilización de Folios Notariales

Elemento	Detalle
Número de Escritura	41
Fecha según índice	2 de septiembre de 2024, 5:00 p.m.
Ubicación declarada (físico)	“Del Frente del folio número veinticuatro y reverso del mismo de mi protocolo número DOS que llevo en el presente año”
Protocolo	Número 2 del año 2024
Otorgantes	Hatuey Villavicencio Bravo y Sonia Catalina Barba Fiallos
Naturaleza del acto	Compraventa de vehículo
Estado en índice notarial	Activa – sin anotación de nulidad o suspensión

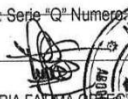


SERIE "Q"
No. 7856890

***** TESTIMONIO *****

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA Y UNO (401) COMPRA
VENTA DE VEHICULO. En la Ciudad de Matagalpa, Republica de Nicaragua,
a las cinco de la tarde del día dos de Septiembre del año dos mil veinticuatro. Ante mí: MARIA FATIMA
ORTEGA ESCORCIA, mayor de edad, soltera, Abogado y Notario Público, de este domicilio me identifico con
cedula de identidad Numero: 441-120580-0003W cuatro cuatro uno guion uno dos cero cinco ocho cero guion cero

ratifican sin hacerle ninguna modificación y firman conmigo el notario. Doy fe de todo lo relacionado.- F) Ilegible.. (F)
Ilegible. (F) Fátima Ortega Escorcía Ilegible. PASO ANTE MI : Del Frente del folio numero veinticuatro y reverso del mismo de
mi protocolo número DOS que llevo en el presente año y a solicitud de la señora SONIA CATALINA BARBA FIALLOS.
Libro este primer testimonio en una hoja útil de papel de ley el que firmo sello y rubrico, En la Ciudad de Matagalpa,
Republica de Nicaragua, a las cinco y treinta minutos de la tarde día dos de Septiembre del año dos mil veinticuatro.
Papel protocolo serie "I" No.4533327 y de testimonio Serie "Q" Numero: 7856890



LIC. MARIA FATIMA ORTEGA ESCORCIA

Traslape Detectado con Escritura N°39

Detalles de la Escritura N°39

Número de Escritura	39
Fecha según índice	2 de septiembre de 2024, 3:00 p.m.
Ubicación de folios	Del Folio No.23 Reverso al Folio No.24 Reverso
Protocolo	Número 2 del año 2024
Estado	Activa

Coincidencia y Conflicto de Folios

Escritura	Folios utilizados	Observación técnica
N° 39	Folio 23 Reverso → Folio 24 Reverso	☒ Uso válido y cronológicamente primero
N° 41	Folio 24 Frente → Folio 24 Reverso	☒ Usa parcialmente un folio ya ocupado

→ Esto significa que la **Escritura 41** fue asentada sobre un folio (el No. 24) que ya estaba **parcialmente escrito y cerrado** por la Escritura 39.

Conclusión Técnica

La Escritura N°41 presenta un **traslape físico y cronológico de folios con la Escritura N°39**, ya que ambas utilizan el **Folio N°24** en el Protocolo No.2 del año 2024.

Este hecho **viola el principio de progresividad, unicidad y consecutividad de los asientos notariales**, generando un defecto estructural en el instrumento.

Dicho vicio puede llevar a la nulidad de la escritura por falta de integridad física del asiento, configurando una presunta **alteración dolosa del protocolo**.

Inserciones Encubiertas en Folios Ya Reportados

✦ **ESCRITURA 31:**

- **Fecha:** Jul 22 2024 – 3:00PM
- **Folio:** Del Folio No.17 Frente al Folio No.17 Reverso
- **Estado:** **Suspendida por falta de firmas**
- **!** Se observa que esta escritura usa el Folio 17 completo, lo cual **entra en contradicción directa** con la Escritura 30, que también se extiende hasta ese folio.

✦ **ESCRITURA 32:**

- **Fecha:** Jul 28 2024 – 4:00PM
- **Folio:** Del Folio 17 Reverso al Folio 18 Frente
- **!** Esto implica una continuidad sobre un folio posiblemente no habilitado correctamente, ya que la Escritura 31 (suspendida) lo había utilizado en su totalidad.

 Otras Anomalías Vinculadas

- **Folio 13 Reverso:** Es utilizado por al menos **tres escrituras consecutivas** (22, 23 y 24), todas en la misma fecha, en el mismo bloque de tiempo (Abr 16).
- Esto sugiere una **saturación artificial del folio** o incluso una posible manipulación de la paginación para “incrustar” documentos.

<i>Escritura</i>	<i>Folio comprometido</i>	<i>Tipo de Irregularidad</i>	<i>Riesgo Legal</i>
40	24 reverso	Traslape directo	Alto (falsedad material)
31	17 completo	Folio usado por escritura suspendida	Medio-Alto
32	17 reverso - 18	Inserción en secuencia ya comprometida	Alto (por continuidad dudosa)
22–24	13 reverso	Reutilización masiva del mismo folio	Medio (posible manipulación de orden)

1. Escritura N°2 – Suspensión por Falta de Firmas

<i>Campo</i>	<i>Detalle</i>
<i>Nº Escritura</i>	2
<i>Fecha y Hora</i>	Feb 2 2024 – 10:00AM
<i>Folios</i>	Del Folio No.1 Reverso al Folio No.2 Frente
<i>Otorgantes</i>	Hatuey Villavicencio Bravo y Sonia Catalina Barba Fiallos
<i>Naturaleza</i>	Promesa de Venta de Bien Inmueble Urbano
<i>Estado</i>	Suspendida (Falta de Firmas)

Observación Legal:

La escritura fue **suspendida correctamente** debido a la **ausencia de firma de uno o ambos otorgantes**. Esto la vuelve **incompleta y jurídicamente ineficaz** hasta su validación o ratificación.

Su inclusión en cualquier índice o protocolo **como escritura válida sería ilegal**.

2. Escritura N°11 – Firma mientras hay ausencia fuera del país

<i>Campo</i>	<i>Detalle</i>
<i>Nº Escritura</i>	11
<i>Fecha y Hora</i>	Mar 17 2024 – 3:00PM
<i>Folios</i>	Del Folio No.7 Frente al Folio No.7 Reverso
<i>Otorgantes</i>	Hatuey Villavicencio Bravo y Sonia Catalina Barba Fiallos

<i>Naturaleza</i>	<i>Poder Especial para trámites ante instituciones del Estado y empresas</i>
<i>Estado</i>	Aparece como válida en el índice

 Registro Migratorio del Sr. Hatuey Villavicencio Bravo

<i>Fecha de Salida</i>	<i>País / Puesto</i>	<i>Fecha de Entrada</i>	<i>País / Puesto</i>
04/01/2024	AIACS / Estados Unidos	14/06/2024	AIACS / Estados Unidos

 DURANTE TODO EL PERÍODO ENERO A JUNIO 2024, ESTUVISTE FUERA DE NICARAGUA.

 Por lo tanto, la **firma que supuestamente realizaste el 17 de marzo 2024 no pudo haber ocurrido**, ya que según el **registro oficial migratorio**, **no entraste al país hasta el 14 de junio 2024.**

<i>Elemento</i>	<i>Análisis</i>
<i>Firma del otorgante</i>	Imposible físicamente de realizar en Nicaragua
<i>Base migratoria</i>	Soporte oficial (entradas y salidas con sello)
<i>Posible irregularidad</i>	Suplantación de identidad o falsificación de firma
<i>Recomendación</i>	Proceder con denuncia penal por falsificación de instrumento público